

Prüfungsschema § 823 Abs. 1 BGB

Deliktsrecht — Zivilrecht (BGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Tatbestand

1. Rechtsgutsverletzung

Verletzung eines der in § 823 I BGB genannten Rechtsgüter: Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum oder ein „sonstiges Recht“ — etwa der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb oder das allgemeine Persönlichkeitsrecht.

2. Verletzungshandlung

Handlung oder — bei bestehender Garantenstellung — pflichtwidriges Unterlassen, das die Rechtsgutsverletzung herbeigeführt hat.

3. Haftungsbegründende Kausalität

Ursächlicher Zusammenhang zwischen Handlung und Rechtsgutsverletzung: Äquivalenz (conditio sine qua non), Adäquanz und Schutzzweck der Norm.

II. Rechtswidrigkeit

Bei Verletzung eines der genannten Rechtsgüter grundsätzlich indiziert. Ausnahme: Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes, etwa Notwehr (§ 227 BGB), Notstand (§§ 228, 904 BGB) oder eine wirksame Einwilligung.

III. Verschulden

Vorsatz oder Fahrlässigkeit, § 276 BGB. Zusätzlich zu prüfen: die Verschuldensfähigkeit nach §§ 827, 828 BGB.

IV. Haftungsausfüllende Kausalität

Ursächlicher Zusammenhang zwischen der Rechtsgutsverletzung und dem konkret eingetretenen Schaden.

V. Schaden

Vermögens- oder Nichtvermögensschaden nach §§ 249 ff. BGB.

VI. Rechtsfolge

Schadensersatz: grundsätzlich Naturalrestitution (§ 249 BGB), bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit Geldersatz (§ 251 BGB). Ein Mitverschulden des Geschädigten wird über § 254 BGB berücksichtigt.

Typische Streitstände

Unterlassen — Garantenstellung

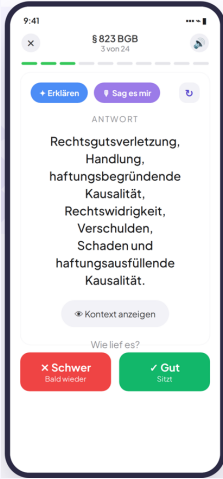
Bei Unterlassenstäterschaft ist die Garantenstellung eigenständig zu prüfen — häufige Fallstricke bei Ingerenz und Verkehrssicherungspflichten.

Rahmenrecht — Eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb

Nur ein Rahmenrecht: Die Rechtswidrigkeit ist hier nicht indiziert, sondern über eine Interessen- und Güterabwägung gesondert zu begründen.

Vermögensschäden — Kein allgemeiner Vermögensschutz

§ 823 I BGB schützt nicht das Vermögen als solches — reine Vermögensschäden ohne Verletzung eines benannten Rechtsguts sind hierüber nicht ersatzfähig.



9:41 § 823 BGB 3 von 24

+ Erklären Sag es mir

ANTWORT

Rechtsgutsverletzung,
Handlung,
haftungsbegründende
Kausalität,
Rechtswidrigkeit,
Verschulden,
Schaden und
haftungsausfüllende
Kausalität.

Kontext anzeigen

Wie lief es?

Schwer
Bald wieder

Gut
Sitzt



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.